

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 24 chaâbane 1440 – 30 avril 2019

162^{ème} année

N° 35

Sommaire

Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi

Décision de l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n° 2019-1 du 26 avril 2019 relative au projet de loi n° 2019-24 modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public..... 1307

Lois

Loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public 1312

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

Tableau d'emplois fonctionnels 1316

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances et du ministre des affaires sociales du 22 avril 2019, portant approbation des statuts de la mutuelle du personnel du ministère des finances 1317

Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret gouvernemental n° 2019-380 du 17 avril 2019, portant approbation des modifications apportées au statut particulier du personnel de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières approuvé par le décret n° 99-2514 du 8 novembre 1999 1317

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 17 avril 2019, portant agrément de l'avenant n° 9 à la convention collective sectorielle des cliniques privés 1318

Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 avril 2019, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de la boulangerie..... 1319

Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 avril 2019, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle de la torréfaction..... 1320

instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

Décision de l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n° 2019-1 du 26 avril 2019 relative au projet de loi n° 2019-24 modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.

Au nom du peuple,

L'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,

Vu la constitution et notamment ses articles 8, 15, 21, 40, 46, 65, 92, 102, 109 et 114,

Vu la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014, relatif à la nomination des membres de l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,

Vu le projet de loi n° 2019-24 modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, approuvé par l'assemblée des représentants du peuple le 3 avril 2019,

Vu la requête aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi n° 2019-24 modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, approuvé par l'assemblée des représentants du peuple le 3 avril 2019, introduite par un groupe de députés de l'Assemblée des représentants du peuple, représentés par le député Ghazi Chaouachi, enregistrée le 10 avril 2019 au greffe de l'Instance sous le numéro 2019-1 au nom des députés dont les noms suivent : Ghazi Chaouachi, Mabrouk Herizi, Ibrahim Ben Saïd, Sabri Dekhil, Nouredine Ben Achour, Taoufik Jemli, Abdelwahab Ouerfelli, Ahmed Khaskhoussi, Khemaïs Ksila, Mourad Hemaïdi, Nizar Amami, Ahmed Seddik, Fathi Chamkhi, Mbarka Aouania Brahmi,

Abdelmounen Belanes, Ammar Amroussia, Zied Lakhdar, Jilani Hammami, Aymen Alaoui, Adnène Hajji, Zouheïr Maghraoui, Yassine Ayari, Noômène El Euch, Mohamed Fadhel Ben Omrane, Semia Hamouda-Abbou, Abderraouf Chebbi, Abdelkader Ben Dhifallah, Kamel Haraghi, Fatma Mseddi, Olfa Jouini, Mohamed Lamine Kahloul, Rim Mahjoub, Ridha Zghondi, Youssef Jouini, Tarek Fetiti, Ali Ben Salem, Mohamed Abdellaoui, Mongi Harbaoui, Asma Abou Al Hana, Housseem Bounenni, Nasser Chouikh, Mahmoud Kahri, Imed Daïmi, Fayçal Tebini, Nadhir Ben Ammou,

Après information du Président de la République, du président de l'assemblée des représentants du peuple et du chef du gouvernement au sujet de l'enregistrement de la requête précitée et de ses pièces justificatives au greffe de l'Instance,

Vu le courrier déposé par le chef du gouvernement le 17 avril 2019, comportant les observations en réponse du gouvernement à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi n° 2019-24 modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, approuvé par l'assemblée des représentants du peuple le 3 avril 2019,

Rappelant que le recours intenté contre le projet de loi n° 2019-24 invoque la non-conformité aux articles susvisés de la constitution, en se fondant sur les moyens suivants :

I. La violation par le projet de loi de l'article 114 de la constitution, alléguant la soumission obligatoire du projet de loi à l'avis du conseil supérieur de la magistrature.

À ce niveau, les requérants reprochent au projet de loi objet du recours son absence de soumission à l'avis du conseil supérieur de la magistrature, ce qui, selon eux, contredisant l'article 114 de la constitution qui impose de solliciter l'avis de cet organe au sujet

des projets de loi relatifs à la justice, de même que l'article 42 de la loi n° 2016-34, selon lequel l'assemblée plénière du conseil supérieur de la magistrature émet un avis à propos des projets de loi relatifs aux statuts particuliers des magistrats ; sachant que l'irrespect de cette obligation a été confirmé suite à la demande adressée par le conseil supérieur de la magistrature au président de l'assemblée des représentants du peuple visant à lui transmettre ledit projet de loi avant sa présentation à la séance plénière de l'assemblée des représentants du peuple.

II. La violation par certaines dispositions du projet de loi des articles 65 et 92 de la constitution

De ce point de vue, les requérants considèrent que le projet de loi objet du recours crée un régime spécifique facultatif de maintien en activité au profit des magistrats ayant atteint l'âge de la retraite, violant de ce fait l'article 65 de la constitution, car un tel régime devrait, selon eux, être prévu par une loi organique et non par une loi ordinaire, comme le projet d'espèce ; de même qu'ils allèguent la violation de l'article 92 de la constitution au motif des attributions qu'il confère, selon eux, au chef du gouvernement en matière d'application de ce nouveau régime, alors que la constitution ne lui accorde aucune compétence à l'égard de la magistrature. Ils estiment qu'il convient de ne pas exclure les magistrats de l'application des dispositions du projet de loi et de les intégrer dans son champ d'application. C'est la raison pour laquelle ils demandent le prononcé de l'inconstitutionnalité du projet de loi objet du recours et l'acceptation du moyen d'espèce.

III. La violation par le projet de loi objet du recours du préambule et des articles 102, 109 et 114 de la constitution

Les requérants reprochent au projet de loi objet du recours l'absence d'intervention du conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne l'examen des demandes de prolongation facultative de l'âge de départ à la retraite et considèrent qu'il s'agit d'un retrait de la compétence originelle et exclusive de cet organe en ce qui concerne la carrière des magistrats ; de même qu'ils constatent que cette absence du conseil supérieur de la magistrature permet au chef du gouvernement d'intervenir en ce qui concerne les demandes des juges administratifs et financiers et au

ministre de la justice de se prononcer au sujet de la prolongation de l'âge de départ à la retraite des magistrats de l'ordre judiciaire ; ainsi, sur la base de ce qui a été prévu à cet effet par les articles 3 et 5 du projet de loi objet du recours, les requérants demandent l'acceptation du présent moyen

IV. La violation par le projet de loi objet du recours du principe de la hiérarchie des normes

Les requérants reprochent au projet de loi objet du recours son adoption sous forme de loi ordinaire, alors qu'il comporte des dispositions relatives à la carrière des magistrats, violant de ce fait manifestement les règles posées à cet effet par la loi organique relative au conseil supérieur de la magistrature, qui sont dotées d'une autorité juridique supérieure à celles du projet de loi objet du recours, lesquelles doivent s'y conformer

V. La violation par le projet de loi objet du recours des dispositions des articles 21 et 46 de la constitution

Les requérants reprochent à l'alinéa 5 de l'article 5 du projet de loi l'irrespect du principe constitutionnel d'égalité et de l'article 46 de la constitution, en affirmant que les règles qu'il pose ne sont pas en harmonie avec les autres dispositions du même projet concernant les conditions, procédures et délais fixés, soulignant qu'elles auraient été formulées « *sur mesure* » pour accorder à certains fonctionnaires un avantage non reconnu aux autres agents de l'État, confirmant ainsi, selon eux, la pertinence de ce moyen et justifiant leur demande visant à faire déclarer l'inconstitutionnalité de l'alinéa 5 de l'article 5, précité, du projet de loi objet du recours.

VI. La violation par le projet de loi objet du recours des dispositions des articles 8, 15, 21 et 40 de la constitution

Les requérants reprochent au projet de loi objet du recours l'omission de toute référence à la volonté de l'employeur en ce qui concerne les demandes de prolongation de l'âge de départ à la retraite, en estimant que le projet de loi est contraire, tant au niveau de son contenu que de ses finalités :

- aux règles d'efficience de l'administration publique (article 15 de la constitution),

- à la responsabilité incombant à l'Etat pour faire de la jeunesse une force active dans la construction de la patrie et pour veiller à assurer les conditions propices au développement des capacités de la jeunesse et à la mise en oeuvre de ses potentialités (article 8 de la constitution),

- au principe de l'égalité en droits et en devoirs devant la loi (article 21 de la constitution),

- au principe du droit au travail reconnu à chaque citoyen (article 40 de la constitution).

Les requérants ajoutent à leurs griefs contre le projet de loi objet du recours ce qu'ils considèrent être une violation flagrante et une contradiction entre le caractère automatique de la prolongation et les textes précédemment présentés par le gouvernement visant à encourager le départ volontaire des employés à une retraite anticipée, signe, selon eux, de l'absence d'une vision claire de la politique du gouvernement à cet égard.

Compte tenu des moyens avancés par les requérants, ceux-ci demandent de déclarer l'inconstitutionnalité du projet de loi n° 2019-24 objet du recours présenté.

Dans ses observations en réponse à la requête, le gouvernement présente les commentaires détaillés suivants.

I. En ce qui concerne le moyen fondé sur la violation des dispositions de l'article 14 de la constitution relatif à la soumission du projet de loi à l'avis obligatoire du conseil supérieur de la magistrature

Dans ses observations en réponse à ce moyen, le gouvernement affirme que le projet de loi objet du recours ne concerne absolument pas la justice, mais fait partie des matières liées à la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire de le soumettre à l'examen du conseil supérieur de la magistrature, tout en affirmant que les requérants n'ont fourni, parmi les éléments de leur requête, aucun document à l'appui de leur allégation relative à la demande qui aurait été adressée par ledit conseil au Président de l'assemblée des représentants du peuple concernant la transmission dudit projet de loi.

Le gouvernement estime dans ce sens que les règles de compétence sont d'interprétation stricte et qu'il ne convient pas de les étendre au-delà de leur

signification, sachant que l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi a précédemment affirmé dans sa décision n° 2018-4 l'absence de caractère obligatoire de la soumission d'un projet de loi à l'assemblée plénière du conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il ne concerne pas essentiellement la justice ; raison pour laquelle le gouvernement demande le rejet de ce moyen pour défaut de pertinence.

II. Observations en réponse à l'allégation des requérants fondée sur la violation des articles 65 et 92 de la constitution par le projet de loi objet du recours

Dans ses observations en réponse à ce moyen, le gouvernement affirme que le projet de loi objet du recours ne prend pas la forme d'une loi organique car il ne concerne pas la justice et la magistrature, mais le régime de la retraite des agents de l'État, qui fait partie des domaines constitutionnellement réservés aux lois ordinaires, tout en confirmant sur un autre plan que ce projet a vocation à permettre à toutes les catégories d'agents publics, en toute liberté et s'ils le souhaitent à titre individuel, de prolonger leur âge de départ à la retraite, sans aucune intervention de la part du chef du gouvernement en la matière, ce qui indique l'absence d'ingérence de sa part dans le domaine de la justice et aboutit à consolider l'indépendance réelle et effective des magistrats par rapport au pouvoir exécutif, d'où le respect de la règle constitutionnelle de non-ingérence de l'exécutif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire.

En vertu de la teneur des précédentes observations, le gouvernement demande le rejet de ce moyen pour défaut de pertinence en fait et en droit.

III. Observations en réponse au sujet du grief des requérants fondé sur la violation du préambule et des articles 102, 109 et 114 de la constitution par le projet de loi objet du recours

Dans ses observations en réponse à ce moyen, le gouvernement estime que l'argumentation des requérants fondée sur l'ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, par le biais du mécanisme de la prolongation de l'âge de départ à la retraite, est dépourvue de fondement légal, dans la mesure où les dispositions de l'article 3 du projet de loi objet du recours concernent la prolongation facultative de l'âge de départ à la retraite

et ne prévoient aucune ingérence de la part d'aucune autorité gouvernementale en ce qui concerne l'expression de la volonté des personnes concernées par cette option, de même qu'il affirme qu'un tel mécanisme ne comporte aucune exception, ce qui réfute toute allégation relative à sa possible utilisation par une quelconque autorité pour intervenir dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire.

Dans ses observations en réponse au moyen fondé sur l'affirmation des requérants selon laquelle les dispositions de l'article 5 du projet de loi objet du recours pourraient permettre une ingérence dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, le gouvernement déclare que la prolongation de l'âge de départ à la retraite dépend en premier lieu de la présentation d'une demande à cet effet et se fait automatiquement, raison pour laquelle il demande le rejet de ce moyen pour défaut de pertinence.

IV. Observations en réponse au sujet de l'allégation des requérants fondée sur la méconnaissance du principe de la hiérarchie des normes par le projet de loi objet du recours

Dans ses observations en réponse au sujet de ce moyen, le gouvernement affirme que l'article 45 de la loi organique relative au conseil supérieur de la magistrature ne comporte pas de dispositions relatives à l'âge de départ à la retraite des magistrats, ce dont il résulte qu'en l'absence de texte spécial, il convient de revenir au texte général en la matière, à savoir la loi n° 85-12 qui est une loi ordinaire dont la modification a vocation à être opérée par le projet de loi objet du recours.

Le gouvernement affirme que contrairement aux allégations des requérants, les dispositions du projet de loi objet du recours ne contredisent pas celles des articles 45 et 53 de la loi organique relative au conseil supérieur de la magistrature, vu qu'elles n'abordent pas la question de la retraite anticipée et sur cette base, le gouvernement estime que ce moyen n'est pas juridiquement fondé et qu'il convient de le rejeter.

V. Observations en réponse à l'allégation des requérants au sujet de la violation des articles 21 et 46 de la Constitution par le projet de loi objet du recours

Dans ses observations en réponse à ce moyen, le gouvernement affirme que le projet de loi objet du recours n'introduit pas un régime de prolongation

automatique et respecte le principe de sécurité juridique, car il préserve la liberté de choix des agents atteignant l'âge de départ à la retraite entre la date d'entrée en vigueur du projet de loi et le 30 juin 2019.

Le gouvernement indique à ce sujet que la formulation du texte est générale et abstraite, conformément aux règles d'élaboration technique et de rédaction des textes juridiques, tandis que l'affirmation selon laquelle l'alinéa 5 du projet de loi objet du recours aurait été adopté « sur mesure » au profit de certains fonctionnaires est erronée.

VI. Observations en réponse au moyen fondé sur la violation des articles 8, 15, 21 et 40 de la constitution

Dans ses observations en réponse, le gouvernement considère que les griefs adressés par les requérants au projet de loi objet de recours au sujet de la violation des articles 8, 15 et 21 de la constitution sont formulés en termes généraux et abstraits et affirme en outre que sa politique dans le domaine de l'emploi des jeunes, par le biais de programmes et de mécanismes efficaces, tels que le départ volontaire d'agents publics, tient compte de l'équilibre global des ressources humaines et de leur utilisation optimale, ajoutant que ces programmes visent également à atteindre un équilibre entre l'efficacité des performances de la fonction publique et la nécessité de garantir l'équilibre financier des caisses de sécurité sociale, raison pour laquelle il réfute sur cette base l'allégation de violation par le projet de loi des articles 8 et 40 de la constitution.

Dans ses observations en réponse, le gouvernement estime que les allégations des requérants fondées sur la violation, par le mécanisme optionnel, du principe d'égalité consacré par l'article 21 de la constitution, ne sont pas pertinentes en ce qu'il ne crée aucune discrimination entre fonctionnaires, étant donné que toutes les situations ont été prises en compte de manière objective et que toute latitude a été accordée aux agents publics pour choisir l'âge de leur départ à la retraite, ce dont il résulte que le moyen n'est pas fondé et qu'il convient de le rejeter.

Compte tenu de ses observations en réponse aux moyens soulevés par les requérants, le gouvernement demande le prononcé de la conformité à la constitution du projet de loi soumis à son examen et le rejet du recours.

L'instance

En la forme

Considérant que le recours a été porté devant l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi dans les délais légaux, par qui de droit, conformément aux modalités et procédures prévues à cet effet par les articles 18, 19 et 20 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi et qu'il convient par conséquent d'en prononcer la recevabilité en la forme.

Au fond

Sur le moyen fondé sur la violation des articles 24 et 49 de la constitution

Considérant que contrairement aux moyens soulevés par les requérants, le projet de loi objet du recours ne nécessite pas une soumission obligatoire à l'assemblée plénière du conseil supérieur de la magistrature pour émission d'un avis au sens de l'article 114 de la constitution, car il ne concerne pas essentiellement la justice, étant donné que ses dispositions abordent plutôt des aspects liés à la sécurité sociale, comme évoqué par l'article 65 de la constitution et plus précisément le régime de retraite applicable à tous les fonctionnaires publics, indépendamment des fonctions qu'ils exercent.

Considérant que le projet de loi objet du recours fait partie de la catégorie des lois ordinaires, ce dont il résulte qu'il ne viole pas le principe de la hiérarchie des normes, dans la mesure où il ne contredit pas les dispositions de la loi organique relative au conseil supérieur de la magistrature, dont l'article 59 (*ndlr* : *article 53*) évoque uniquement les demandes de départ à la retraite anticipée, sans aborder d'autres questions liées à la sécurité sociale au sens de l'article 65 de la constitution, de même qu'il n'institue pas un régime de retraite spécifique aux magistrats.

Considérant que la possibilité de bénéficier d'une prolongation de l'âge de départ à la retraite dépend d'une demande spécifique rédigée à cet effet par chaque fonctionnaire concerné et se concrétise ensuite automatiquement, sans aucune ingérence de la part de l'employeur de quelque manière que ce soit, il en résulte qu'une intervention du chef du gouvernement ou du ministre de la justice en la matière demeure hypothétique et n'a pas lieu d'être.

Considérant que l'article 5 du projet de loi objet du recours ne crée aucune sorte de discrimination entre agents publics d'une même catégorie, dans la mesure

où il institue un régime optionnel applicable à tous ceux atteignant l'âge de départ à la retraite au cours de la période allant jusqu'au 30 juin 2019 et un régime obligatoire applicable à compter du 1^{er} juillet 2019 sur la base de critères objectifs empêchant de considérer que l'article 5 du projet de loi viole d'une quelconque manière le principe d'égalité.

Considérant que le mécanisme optionnel de prolongation de l'âge de départ à la retraite est de nature à alléger les charges des caisses de sécurité sociale et à leur permettre de retrouver leur équilibre financier, notamment depuis que l'espérance de vie est passée à 75,4 ans en 2016, de même qu'il a vocation à permettre à l'État d'orienter ses efforts vers le soutien à l'investissement et la création d'opportunités d'emploi au profit des jeunes, tant dans le secteur public que privé, ce qui confère au moyen soulevé contre les orientations et options gouvernementales en la matière un caractère abstrait dénué de sens.

Considérant qu'en vertu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé sur une base constitutionnelle solide et qu'il convient par conséquent de le rejeter.

Par ces motifs et après en avoir délibéré

L'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi prononce la recevabilité du recours en la forme et, au fond, le rejet du recours intenté contre le projet de loi n° 2019-24 modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, approuvé par l'assemblée des représentants du peuple le 3 avril 2019.

La présente décision a été adoptée par l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi le 26 avril 2019 en son siège du Bardo sous la présidence de Monsieur Taïeb Rached et en présence de Messieurs Abdesslem Mehdi Grissia, premier vice-président, Néjib Ktari, 2^{ème} vice-président, Sami Jerbi, membre, Leïla Chikhaoui, membre, et Lotfi Tarchouna, membre.

Rédigé séance tenante

Taïeb Rached	Abdesslem Mehdi Grissia
Néjib Ktari	Sami Jerbi
Leïla Chikhaoui	Lotfi Tarchouna

Loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 8, des articles 24, 27, 28 et 29, des paragraphes 2 et 3 de l'article 29 bis, de l'article 33, du premier paragraphe de l'article 61 et des articles 64 et 67 de la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) : Le droit à pension de retraite et de survivant ne peut être soumis ni à cession ni à déchéance.

Sous réserve des dispositions les plus avantageuses, prévues par les conventions internationales de sécurité sociale ratifiées par la République Tunisienne, les arrérages de la pension et ses accessoires qui n'ont pas été versés, ne seront servis que dans la limite d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'échéance.

Article 24 (nouveau) : Sous réserve des dispositions des articles 27 (nouveau), 28 (nouveau), 29 (nouveau), 29 bis et du titre 2 bis de la présente loi, l'âge de mise à la retraite est fixée à soixante-deux (62) ans.

Article 27 (nouveau) : L'âge de mise à la retraite est fixé à cinquante-sept (57) ans pour les ouvriers qui accomplissent des tâches pénibles et insalubres.

La liste de ces tâches est fixée par décret gouvernemental après consultation des structures et organes compétents.

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 3 avril 2019.

Il est procédé périodiquement et chaque fois que nécessaire à la révision de cette liste, et ce, conformément aux procédures mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Article 28 (nouveau) : Les agents exerçant des fonctions astreignantes, sont mis à la retraite après avoir accompli trente-cinq (35) ans de services et atteint au moins l'âge de cinquante-sept (57) ans.

La liste des fonctions astreignantes est fixée par décret gouvernemental. Il est procédé périodiquement et chaque fois que nécessaire à sa révision, et ce, conformément aux mêmes procédures mentionnées à l'article 27 (nouveau) de la présente loi.

Article 29 (nouveau) : L'âge de mise à la retraite des agents des cadres actifs est fixé à cinquante-sept (57) ans.

La liste de cette catégorie d'agents est fixée par décret gouvernemental.

Article 33 (nouveau) : Une bonification d'une période égale à celle qui reste à accomplir pour atteindre l'âge de soixante-deux (62) ans, est accordée au profit :

1-Des militaires, des agents des forces de sécurité intérieure et des personnels des services actifs des douanes victimes de blessures contractées en service et les rendant définitivement incapable d'exercer leurs activités.

2-Des agents atteints d'une invalidité d'au moins 80% contractée en service et résultant de blessures reçues au cours ou à l'occasion d'opérations de défense ou de sécurité de la patrie ou de secours en cas de calamités naturelles.

3-Des agents mis à la retraite d'office à condition que le rendement de la bonification ne dépasse pas 20% de la rémunération sur la base de laquelle est liquidée la pension de retraite.

Article 61 (paragraphe premier nouveau) : Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63 de la présente loi, le droit à pension militaire s'acquiert comme suit :

1-Lors de l'atteinte de l'âge légal ainsi qu'il suit :

-52 ans pour les hommes de troupe,

-57 ans pour les sous-officiers.

-60 ans pour les officiers subalternes,
-62 ans pour les officiers généraux et les officiers supérieurs.

Article 64 (nouveau) : Les officiers généraux et les officiers supérieurs acquièrent le droit d'être mis à la retraite après avoir accompli trente-cinq (35) ans de services et atteint l'âge de cinquante-sept (57) ans.

Article 67 (nouveau) : La période de service prise en compte pour la liquidation de la pension est majorée d'une bonification égale à la période qui leur reste pour atteindre l'âge de 62 ans en ce qui concerne les militaires :

- mis à la retraite d'office,
- ayant atteint l'âge légal de retraite concernant leur grade et ayant acquis droit à une pension dans les conditions définies à l'article 61, paragraphe 2, a-b-c de la présente loi.

Art. 2 - Les termes «l'âge de soixante ans» cités aux paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la présente loi, sont remplacés par les termes «l'âge de soixante-deux ans».

Art. 3 - Il est ajouté à la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, un paragraphe «c» à l'article premier, l'article 9 bis, un titre II (bis) intitulé «augmentation optionnelle de l'âge de la mise à la retraite» comprenant les articles 71 bis, 71 ter et 71 quarter, un titre II (ter) intitulé «suivi de la vie professionnelle et tenue des comptes individuels» comprenant les articles 71 quinquies et 71 sexies et un titre II (quarter) intitulé «dispositions financières» comprenant l'article 71 septies dont la teneur suit :

Article premier paragraphe «c» :

c- Les instances constitutionnelles indépendantes et les instances publiques dont la liste est fixée par décret gouvernemental.

Article 9 bis : Des pénalités de retard sont encourues par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère non administratif, les entreprises nationales, les instances constitutionnelles indépendantes et les instances publiques mentionnés à l'article premier de la présente loi, au cas où l'employeur ne procède pas mensuellement à la retenue de la cotisation sur le salaire mensuel de l'agent et à son transfert à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale dans un délai n'excédant pas le cinquième jour du mois suivant.

Les pénalités de retards sont égales au taux de 1.5% pour chaque mois de retard ou pour chaque fraction de mois, et sont calculées sur la base du montant des cotisations dues ou sur la base d'une fraction de ce montant.

Le recouvrement des montants dues au titre de ces pénalités, intervient conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Titre II (bis) :

Augmentation optionnelle de l'âge de la mise à la retraite

Article 71 bis : Les agents soumis aux dispositions des articles 24 (nouveau), 27 (nouveau), 28 (nouveau) et 29 (nouveau) de la présente loi, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans ou de trois ans.

Les personnes mentionnées à l'article 29 bis de la présente loi, peuvent aussi repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et jusqu'à soixante-dix ans.

Les agents qui optent pour l'augmentation de l'âge de la mise à la retraite doivent présenter à l'employeur une demande écrite, et ce, six (6) mois avant d'atteindre l'âge de la mise à la retraite fixé aux articles 24 (nouveau), 27 (nouveau), 28 (nouveau), 29 (nouveau) et 29 bis de la présente loi.

Dès la réception par l'employeur des demandes visant à repousser l'âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

L'option adoptée par l'agent intéressé, est considérée comme étant définitive et irrévocable.

L'augmentation optionnelle de l'âge de la retraite pour les personnes mentionnées au paragraphe premier (nouveau) de l'article 61 de la présente loi, intervient selon les modalités et les procédures mentionnées au troisième paragraphe du présent article et après l'accord de l'employeur.

Article 71 ter : Sous réserve des dispositions du deuxième tiret de l'article 38 de la présente loi, le rendement des annuités au titre de l'augmentation optionnelle de l'âge de la retraite est fixé à 2% pour chaque année supplémentaire ou 0.50% pour chaque trois mois, calculé en se référant au salaire sur la base duquel est liquidée la pension.

Article 71 quater : Sous réserve des dispositions de l'article 32 de la présente loi, la bonification est accordée aux agents soumis aux dispositions des articles 27 (nouveau), 28 (nouveau) et 29 (nouveau) de la présente loi, dans les limites de la période restante pour atteindre l'âge de soixante-deux (62) ans.

Titre II (ter) :

Suivi de la vie professionnelle et tenue des comptes individuels

Article 71 quinquies : La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale doit disposer d'un système d'informations propre au suivi de la vie professionnelle des affiliés et à la tenue de leurs comptes individuels, basé sur l'échange automatique et instantané des données entre la Caisse et l'employeur lors de la déclaration des cotisations et des retenues dues à la Caisse.

L'opération d'échange de données entre la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l'employeur, doit avoir lieu mensuellement et d'une manière régulière lors du paiement des salaires et des traitements, par le biais de registres informatisés.

Les modes, les procédures et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret gouvernemental.

Article 71 sexies : Avant le transfert des différents registres et les décomptes extensifs à la Caisse, l'employeur doit s'assurer de la stricte concordance entre les montants globaux des cotisations et des retenus inclus dans les décomptes extensifs et le total des montants inclus dans ces registres, et ce, pour garantir leur bonne exploitation par la Caisse et la crédibilité des données incluses et leur exploitabilité et pour attribuer les droits et les prestations conférés aux affiliés.

Au terme de chaque quinquennat et lors de la liquidation de la pension, la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, fournit aux affiliés un décompte détaillé contenant les données inscrites à leurs comptes individuels, leur évolution et les périodes d'activité validées au titre de la retraite.

Les modes, les modalités et les procédures d'application du présent article sont fixées par décret gouvernemental.

Titre II (quater) :

Dispositions financières

Article 71 septies : Le budget de l'Etat prend en charge le coût des mesures exceptionnelles prises par l'Etat et qui ont une incidence financière directe sur les équilibres financiers de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, et lui alloue les crédits nécessaires.

Art. 4 - Les taux des contributions dues au titre de la retraite définis aux articles 9 et 13 de la loi 85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée, sont majorés de 3% comme suit :

Au titre de l'employeur :

-2% à partir du premier jour du mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Au titre de l'agent :

-1% à partir du premier janvier 2020

Art. 5 - A titre transitoire et contrairement aux dispositions des articles 24 (nouveau), 27 (nouveau), 28 (nouveau), 29 (nouveau) et 61 (nouveau) de la présente loi, l'âge de la retraite appliqué à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi est repoussé comme suit :

- d'une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui atteignent l'âge de la retraite à partir de cette date et jusqu'au 31 décembre 2019,

- de deux ans à partir du premier janvier 2020 pour les agents qui atteignent l'âge de la retraite à partir de cette date.

Les agents mentionnés au premier tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.

Les agents mentionnés au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent également repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans ou de trois ans.

Les agents qui ont optés de repousser l'âge de leur mise à la retraite doivent, chacun en ce qui le concerne, présenter à l'employeur une demande écrite six (06) mois avant d'atteindre l'âge de la mise à la retraite fixé au premier ou au deuxième tiret du présent article.

Dès la réception par l'employeur des demandes visant à repousser l'âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Les agents qui atteignent l'âge de la mise à la retraite pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2019, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et ce, en présentant une demande écrite à l'employeur dans un délai n'excédant pas 20 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

L'option adoptée par l'agent intéressé est considérée comme étant définitive et irrévocable.

Les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l'article 5 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux militaires bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'un congé au sens de l'article 53 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires.

Art. 6 - Les agents soumis aux dispositions de la loi 85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée, qui sont maintenus en activité à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent exercer le droit d'option mentionné à l'article 71 bis de la présente loi dans un délai maximum de 6 mois à partir de la date de son entrée en vigueur, et ce, selon les modalités et les procédures mentionnées audit article, dans la limite de la période qui les séparent de l'âge de soixante-cinq (65) ans.

Les agents concernés par l'article 29 bis de la présente loi, peuvent exercer le droit d'option sus indiqué dans la limite de la période qui les séparent de l'âge de soixante-dix (70) ans.

Art. 7 - Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux programmes de la mise à la retraite avant l'âge légal et au départ volontaire, qui demeurent régis, concernant l'âge légal de la mise à la retraite, aux textes juridiques en vigueur à leur date et dont l'exécution a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 avril 2019.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du chef du gouvernement du 26 avril 2019.

Les cadres dont les noms suivent sont chargés, à compter du premier janvier 2019, d'emplois fonctionnels à la Présidence du gouvernement, selon les indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel
Imene Kalai	Conseiller des services publics	Classe exceptionnelle à l'emploi de directeur de la direction des recherches, de la législation et de la programmation dans le domaine des droits de l'Homme à la direction générale des droits de l'Homme
Hamdi Charfi	Gestionnaire en chef de documents et d'archives	Classe exceptionnelle à l'emploi de directeur de la direction des études et du développement de la législation dans le domaine de la relation avec la société civile à la direction générale de la relation avec la société civile
Nassima Abdelaali	Administrateur en chef	Secrétaire général de l'instance nationale de protection des données personnelles
Hatem Hadded	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur d'administration centrale
Slim Khalifa	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur de la direction du suivi et de l'évaluation à la direction générale des droits de l'Homme
Onsi Aallegue	Administrateur conseiller	Sous-directeur du développement de la législation dans le domaine de la relation avec la société civile à la direction générale de la relation avec la société civile
Zied Dkhili	Administrateur	Chef de service des recherches et des études à la direction générale de la relation avec la société civile
Nasreddine Bellil	Travailleur social conseiller	Chef de service d'administration centrale
Moez Rejibi	Travailleur social conseiller	Chef de service des mécanismes de contrôle et d'évaluation à la direction générale des droits de l'homme
Mohamed Ben Traki	Administrateur conseiller de l'intérieur	Chef de service d'administration centrale
Najla Ben Ahmed	Inspecteur du contrôle économique	Chef de service du suivi et de la coordination dans le domaine de la relation avec les autres instances indépendantes à la direction générale de la relation avec les instances constitutionnelles
Sonia Bouzouita	Administrateur conseiller	Chef de service de la planification et de la programmation à la direction générale des droits de l'Homme
Sonia Nefzi	Réalisateur principal	Chef de service des statistiques et des indicateurs à la direction du suivi et de l'évaluation dans le domaine des droits de l'Homme
Walid Badrouni	Administrateur conseiller	Chef de service d'administration centrale
Saoussen Chaabi	Secrétaire de presse	Chef de service d'administration centrale
Hatem Chebbi	Administrateur	Chef de service du suivi et de la coordination dans le domaine de la relation avec les instances constitutionnelles à la direction générale de la relation avec les instances constitutionnelles

Arrêté du ministre des finances et du ministre des affaires sociales du 22 avril 2019, portant approbation des statuts de la mutuelle du personnel du ministère des finances.

Le ministres des finances et le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi du 18 février 1954, portant sur les sociétés mutualistes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 18 août 1954 relatif à la répartition du produit des pénalités, amendes, condamnations et transactions en matière fiscale, tel que modifié par l'arrêté du 2 novembre 2011 et notamment son article 7,

Vu l'arrêté des secrétaires d'Etat au plan et aux finances et à la santé publique et aux affaires sociales du 26 mai 1961, portant statuts-type des sociétés mutualistes, tel que modifié par l'arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 17 septembre 1984.

Arrêtent :

Article premier - Sont approuvés les statuts de la mutuelle du personnel du ministère des finances annexés au présent arrêté⁽¹⁾.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 avril 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

⁽¹⁾ Les statuts sont publiés uniquement en langue arabe.

Décret gouvernemental n° 2019-380 du 17 avril 2019, portant approbation des modifications apportées au statut particulier du personnel de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières approuvé par le décret n° 99-2514 du 8 novembre 1999.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de petite et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret - loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 28 juillet 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics et tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1985, portant promulgation du code des impôts sur les personnes physiques et les sociétés, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieures et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi des finances 2016,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieures et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011, portant modification des textes régissant les pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur et le régime de retraite des gouverneurs,

Vu le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents des salaires des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et tous les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 99-2514 du 8 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charges modifiée par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 12 février 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres au gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres au gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont approuvées les modifications et les compléments apportées à l'annexe intitulé « les éléments de rémunération des agents de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières » du statut particulier du personnel de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières approuvé par le décret n° 99-2514 du 8 novembre 1999 et ce conformément au avenant annexé au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 avril 2019.

Pour Contreseing
Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes
entreprises
Slim Feriani

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 17 avril 2019, portant agrément de l'avenant n° 9 à la convention collective sectorielle des cliniques privés.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 4 février 1997, portant agrément de la convention collective nationale des cliniques privés signée le 6 novembre 1996,

Vu l'arrêté du 24 janvier 2003, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 17 janvier 2003,

Vu l'arrêté du 3 mai 2006, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 7 avril 2006,

Vu l'arrêté du 4 septembre 2009, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 21 août 2009,

Vu l'arrêté du 14 octobre 2011, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 28 septembre 2011,

Vu l'arrêté du 27 janvier 2015, portant agrément des avenants n° 5 et 6 à cette convention, signés le 16 janvier 2015,

Vu l'arrêté du 6 janvier 2017, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 5 décembre 2017,

Vu l'arrêté du 2 février 2018, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé 10 janvier 2018.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 9 à la convention collective sectorielle des cliniques privés, signé le 22 mars 2019 et annexé au présent arrêté, est agréé⁽¹⁾.

⁽¹⁾ L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.

Art. 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 avril 2019

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 avril 2019, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de la boulangerie.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 12 juillet 1976, portant agrément de la convention collective nationale de la boulangerie, signée le 11 mai 1976,

Vu l'arrêté du 21 décembre 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 2 décembre 1983,

Vu l'arrêté du 8 février 1990, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 30 octobre 1989,

Vu l'arrêté du 11 mars 1991, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 12 février 1991,

Vu l'arrêté du 29 novembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 5 novembre 1993,

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 24 septembre 1996,

Vu l'arrêté du 14 juillet 1999, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 30 juin 1999,

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,

Vu l'arrêté du 11 janvier 2006, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,

Vu l'arrêté du 21 juillet 2009, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 9 juillet 2009,

Vu l'arrêté du 14 octobre 2011, portant agrément de l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 5 octobre 2011,

Vu l'arrêté du 19 février 2013, portant agrément de l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 11 février 2013,

Vu l'arrêté du 16 décembre 2014, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 4 décembre 2014,

Vu l'arrêté du 2 mai 2016, portant agrément de l'avenant n° 13 à cette convention, signé le 13 avril 2016,

Vu l'arrêté du 3 juillet 2017, portant agrément de l'avenant n° 14 à cette convention, signé le 8 juin 2017.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de la boulangerie, signé le 2 avril 2019 et annexé au présent arrêté, est agréé⁽¹⁾.

Art. 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 avril 2019.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

(1) L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 avril 2019, portant agrément de l'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle de la torréfaction.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,

Vu l'arrêté du 12 mars 1975, portant agrément de la convention collective nationale de la torréfaction, signée le 16 janvier 1975,

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 8 mars 1983,

Vu l'arrêté du 17 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989,

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 14 juillet 1990,

Vu l'arrêté du 16 novembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 29 octobre 1993,

Vu l'arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 23 juillet 1996,

Vu l'arrêté du 9 juin 1999, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 28 mai 1999,

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,

Vu l'arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,

Vu l'arrêté du 12 mai 2009, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 22 avril 2009,

Vu l'arrêté du 14 octobre 2011, portant agrément de l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 5 octobre 2011,

Vu l'arrêté du 19 février 2013, portant agrément de l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 11 février 2013,

Vu l'arrêté du 19 janvier 2015, portant agrément de l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 29 décembre 2014,

Vu l'arrêté du 14 août 2017, portant agrément de l'avenant n° 13 à cette convention, signé le 18 juillet 2017.

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 14 à la convention collective sectorielle de la torréfaction, signé le 2 avril 2019 et annexé au présent arrêté, est agréé⁽¹⁾.

Art. 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 avril 2019.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

(1) L'avenant à la présente convention est publié uniquement en langue arabe.